

Nr. 126 Vorlage des Reichskabinettrats Killy an Reichsminister Lammers. 28. Mai 1938

R 43 II/1180, Bl. 59–60

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Bauliche Gestaltung der Hauptstadt der Bewegung München.

1. Vermerk:

Hinsichtlich der städtebaulichen Maßnahmen in der Hauptstadt der Bewegung München ist eine Anordnung noch nicht getroffen. Ende des Jahres 1937 hatten sich sowohl der Oberbürgermeister Fiehler wie auch Staatsminister Wagner darum bemüht, daß ihnen die Befugnisse für München übertragen würden, wie sie dem Generalbauinspektor für Berlin zustehen.

Der Führer hat auf Vortrag am 10. Dezember 1937 entschieden, daß er die städtebaulichen Maßnahmen für München etc. einzeln zu treffen wünsche, daß er sich vorerst noch nicht entschließen könne, eine Anordnung zu erlassen, daß er auch für München eine endgültige Entscheidung in Bezug auf die Behörde oder die Person des Staatsministers des Innern Wagner noch nicht getroffen habe (vgl. Ziff. II des Vermerks zu Rk. 19543 B vom 7. Dezember 1937¹ und Vortragsnotiz vom 10. Dezember 1937²).

Der Oberbürgermeister der Hauptstadt der Bewegung hat am 28. April 1938 in einem an den Führer unter der Anschrift: „München, Prinzregentenplatz 16“ gerichteten Schreiben, das in Abschrift hier vorliegt³, mitgeteilt, daß er eine Reihe von organisatorischen Maßnahmen getroffen habe, „um den Aufgaben, die sich aus Ihren“ (des Führers) „Anordnungen zum Ausbau der Hauptstadt der Bewegung ergeben, gerecht werden zu können“. Als Maßnahmen dieser Art sind mitgeteilt:

– a)

die am 22. Januar 1938 erfolgte Errichtung einer Sonderbaubehörde „Ausbau der Hauptstadt der Bewegung“ unter Leitung des Stadtbaurats Professor Dr. Ing. Alker,

– b)

zur Unterstützung der Stelle unter a) die am 15. März 1938 erfolgte Errichtung einer „Forschungsstätte für die Baugeschichte der Hauptstadt der Bewegung“.

In diesem Schreiben wird der Wunsch nicht ausdrücklich ausgesprochen, daß dem Oberbürgermeister die Befugnisse zum Ausbau der Stadt München übertragen werden möchten. Aus der Errichtung der beiden genannten Behörden und der Mitteilung hierüber an den Führer darf aber wohl entnommen werden, daß der Oberbürgermeister diesen Wunsch aufrechterhält.

Mit Schreiben vom 13. Mai 1938⁴ hat der Reichs- und Preußische Verkehrsminister mitgeteilt, daß die Vorbereitungen für die Umgestaltung der Münchener Bahnanlagen inzwischen soweit fortgeschritten seien, daß mit den Bauarbeiten schon in allernächster Zeit begonnen werden könne. Er hat dabei darauf hingewiesen, daß es notwendig erscheine, eine Anordnung des Führers und Reichskanzlers zu erwirken, die die Vorschriften des Gesetzes über die Neugestaltung deutscher

¹ R 43 II/1180, Bl. 32 f.

² Wortlaut s. ARH IV, Nr. 181 Anm. 8. Auch bei zwei folg. Vorträgen von Lammers am 20. 1. und 25. 2. 1938 hatte Hitler seine Entscheidung vertagt; s. Anhang, FV 38*, 127*.

³ R 43 II/1180, Bl. 39–41.

⁴ Ebd. Bl. 43 f.

Städte⁵ auf die städtebaulichen Maßnahmen in München für anwendbar erkläre⁶ und gleichzeitig die Stelle benenne, die den Bereich, in welchem, und den Zeitpunkt, von dem ab das Gesetz Anwendung finden solle, bestimme. Auf dieses Schreiben hin habe ich mit dem Reichsarbeitsministerium Fühlung genommen und um Vorlage eines Entwurfs eines Erlasses gebeten, der die besonderen Verhältnisse Münchens berücksichtige. Dieser Entwurf liegt mit dem Schreiben des Reichsarbeitsministers vom 21. Mai 1938 (Rk. 10489 B) bei⁷. Der Reichsarbeitsminister teilt in dem Übersendungsschreiben mit, daß auch er auf die Notwendigkeit eines Erlasses seitens des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und der Hauptstadt der Bewegung wiederholt hingewiesen worden sei. Der Reichsarbeitsminister bittet auch seinerseits, den Erlaß des Führers und Reichskanzlers bald herbeizuführen.

Mit Schreiben vom 23. Mai 1938 (Rk. 19737 B) übersendet der Bayerische Staatsminister des Innern Abschrift eines am gleichen Tage an Staatssekretär Kleinmann gerichteten Schreibens⁸, das dadurch veranlaßt ist, daß Staatssekretär Kleinmann dem Bayerischen Staatsminister des Innern Abschrift seines hierher gerichteten Schreibens vom 13. Mai 1938⁹ übersandt hat. In diesem Schreiben ist zum Ausdruck gebracht, daß in der Reichskanzlei „ein von allen beteiligten Reichsministerien gebilligter Entwurf zur Vorlage beim Führer“ bereit liege. Diese Auffassung beruht auf einem Irrtum. Außer dem vorerwähnten von mir erbetenen Entwurf des Reichsarbeitsministers ist ein Entwurf hier nicht vorhanden. In diesem Schreiben bringt Staatsminister Wagner u. a. als möglichen Weg wiederum die Anregung, daß die Befugnisse aus dem Städtebaugesetz für München ihm und damit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und der zu diesem gehörenden obersten Baubehörde übertragen werde[n]¹⁰.

Im übrigen bringt Staatsminister Wagner in diesem Schreiben zum Ausdruck, daß, falls eine Entscheidung hinsichtlich der Übertragung der bevorstehenden Aufgabe noch nicht erfolgen könne, trotzdem bereits gearbeitet werden könne; denn, wenn auch sehr umständlich, so könne er doch Bausperrbezirke errichten und auch Enteignungen durchführen.

Zur Klärung der Sachlage wird es erforderlich sein, eine Äußerung des Führers und Reichskanzlers darüber herbeizuführen, ob er sich inzwischen bereits entschieden hat, welcher Stelle und welcher Person die in Frage stehenden Befugnisse übertragen werden sollen. Diese Stelle wäre in dem anliegenden Erlaßentwurf zu nennen.

2. Hiermit dem Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt¹¹.

Dr. K[ill]y

⁵ Vom 4. 10. 1937 (RGBL. I S. 1054); vgl. ARH IV, Nr. 121.

⁶ Damit meinte der RVM die Berechtigung „zur raschen und reibungslosen Durchführung der erforderlich werdenden Enteignungen. Insoweit darf ich auf § 8 (Anwendbarkeit der Vorschriften über ein vereinfachtes Enteignungsverfahren, hier insbesondere der Vorschrift über vorläufige Besitzeinweisung) und § 9 (die Bestimmung des Bereichs gilt als Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung) verweisen“.

⁷ R 43 II/1180, Bl. 51 f.: „Entwurf für einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers über städtebauliche Maßnahmen in der Hauptstadt der Bewegung München“. Eine Person war noch nicht eingesetzt.

⁸ Ebd. Bl. 53–58.

⁹ Das o. Anm. 4 erwähnte Schreiben.

¹⁰ A. Wagner argumentierte: „Diese Lösung hat auch sachlich sehr viel für sich, denn meine Oberste Baubehörde hat in jahrelanger Arbeit unter der unmittelbaren Befruchtung durch den Führer sehr viel dazu beigetragen, daß die städtebaulichen Planungen Münchens zum heutigen Stand gediehen sind. In ihr findet sich ein Wissen um die Seele Münchens wie bei keiner anderen Dienststelle.“ Zum Neben- und Gegeneinander kommunaler und staatl. Instanzen vor der Ernennung eines Generalbaurats s. BÄRNREUTHER, Revision der Moderne, S. 110–115, generell zur Planung des „neuen München“ seit 1933 ebd. S. 95–109; DÜLFFER/THIES/HENKE, Hitlers Städte, S. 157–177. Vgl. auch ARH IV, Nr. 164.

¹¹ Lammers, den OB Fiehler am 28. 5. auch in derselben Sache aufgesucht hatte, trug die Angelegenheit Hitler am 16. 6. 1938 vor, der seine Entscheidung aber wieder aufschob; s. Anhang, FV 340*. Stadtbaurat Hermann Alker wurde nach öffentl. Polemik gegen die Baupläne der Reichsbahn auf Hitlers Weisung am 27. 6. entlassen; Anhang, FV 442*, 550*; BÄRNREUTHER S. 114. Ausweislich der Akten ruhte die förmliche Einreihung Münchens unter die Neugestaltungsstädte nun bis Dez. 1938; Fortgang s. Dok. Nr. 278.

Zitierhinweis

Nr. 126 Vorlage des Reichskabinettrats Killy an Reichsminister Lammers. 28. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d126>